# 盐田鹏瑞半山云璟府项目“5·13”一般坍塌事故调查报告

盐田鹏瑞半山云璟府项目“5·13”

一般坍塌事故调查组

2024年7月12日

# 目　　录

一、事故基本情况.....1
（一）盐田鹏瑞半山云璟府项目概况.....1
（二）拆除构筑物情况.....4
（三）事故相关单位概况.....5
二、事故发生经过和事故救援.....8
（一）事故发生经过.....8
（二）事故救援及报告情况.....8
三、人员伤亡和直接经济损失情况.....9
（一）人员伤亡情况.....9
（二）直接经济损失.....10
四、事故发生的原因和事故性质.....10
（一）事故现场勘查情况.....10
（二）作业前安全管理准备情况.....17
（三）伤情诊断情况.....19
（四）事故发生的原因.....19
（五）事故性质.....20
五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议.....20
（一）建议追究刑事责任的人员.....20
（二）建议给予行政处罚的单位和个人.....20
（三）建议给予其他处理的单位和人员.....21
（四）建议免于处罚人员.....23
六、安全监管部门履职情况.....23
七、主要事故教训.....23
八、事故防范措施和整改建议.....25

# 盐田鹏瑞半山云璟府项目“5·13”一般坍塌事故调查报告

2024年5月13日17时左右，在盐田街道中青路9号，鹏瑞半山云璟府项目主体工程1号楼4层电梯合用前室内，广东腾展建筑工程有限公司的2名施工人员，在进行墙体拆除作业时，被塌落的墙体砸中导致2人受伤（其中一名伤者被其家属要求运回老家，在途中死亡）。事故直接经济损失约287.40万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，盐田区政府成立了由区应急管理局、区住房和建设局、盐田街道办事处、盐田公安分局、区总工会组成的盐田鹏瑞半山云璟府项目“5·13”一般坍塌事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、聘请专家技术分析等工作，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故暴露出的问题，提出事故防范措施建议。

## 一、事故基本情况

### （一）盐田鹏瑞半山云璟府项目概况

半山云璟府项目位于深圳市盐田区中青路9号（详见图1、图2），项目总占地面积约26567.1㎡,工程建筑面积为90700.96㎡,其中地上建筑面积49101.27㎡　地下建筑面积

41599.69 ㎡。本项目为综合住宅小区项目，包含多层、高层住宅、商业、公共配套及地下车库工程，地下 1 层设人防区，平时为地下车库。工程具体包含 1 号楼、2 号楼、3 号楼、8 号（A、B 座）楼四栋高层住宅，其中 1 号楼、2 号楼、3 号楼地上为 24 层，8 号楼地上 23 层；5 号、6 号、7 号三栋多层住宅，分别为 5 层、6 层、7 层；4 号楼为商业建筑，地上 1 层。工程抗震等级为二级。

截止到事发前，该项目总工程量已完成约 60%，其中主体工程已完成 95%。目前处于装饰、装修、安装阶段。事故发生在 1 号楼（详见图 3）。




图 1 鹏瑞半山云璟府项目平面位置图




图 2 鹏瑞半山云璟府项目工地入口



图 3 事发 1 号楼建筑外观图

（二）拆除构筑物情况

被拆除的临时构筑物位于 1 号楼 4 层电梯合用前室内，前室呈长方形，东西长约为 4.60m，南北宽约为 2.80m；电梯共有 2 部，呈东西排列，西边为客梯，东边为消防电梯。被拆除的建筑物位于消防电梯门前，由三面墙体与消防电梯围成面积约 2.75 ㎡的空间，用以临时存放机电等设备。墙体材质为加气混凝土砌块，墙外水泥挂面。墙体东西长约为 2.30m，南北宽约为 1.10m，高为 2.85m（东边短边墙体上与房梁相接，高只有 2.6m），墙厚为 0.20m；靠西的墙上安装有一门，高 2.1m,宽 1.9m，用于临时机房的出入（详见图 4）。

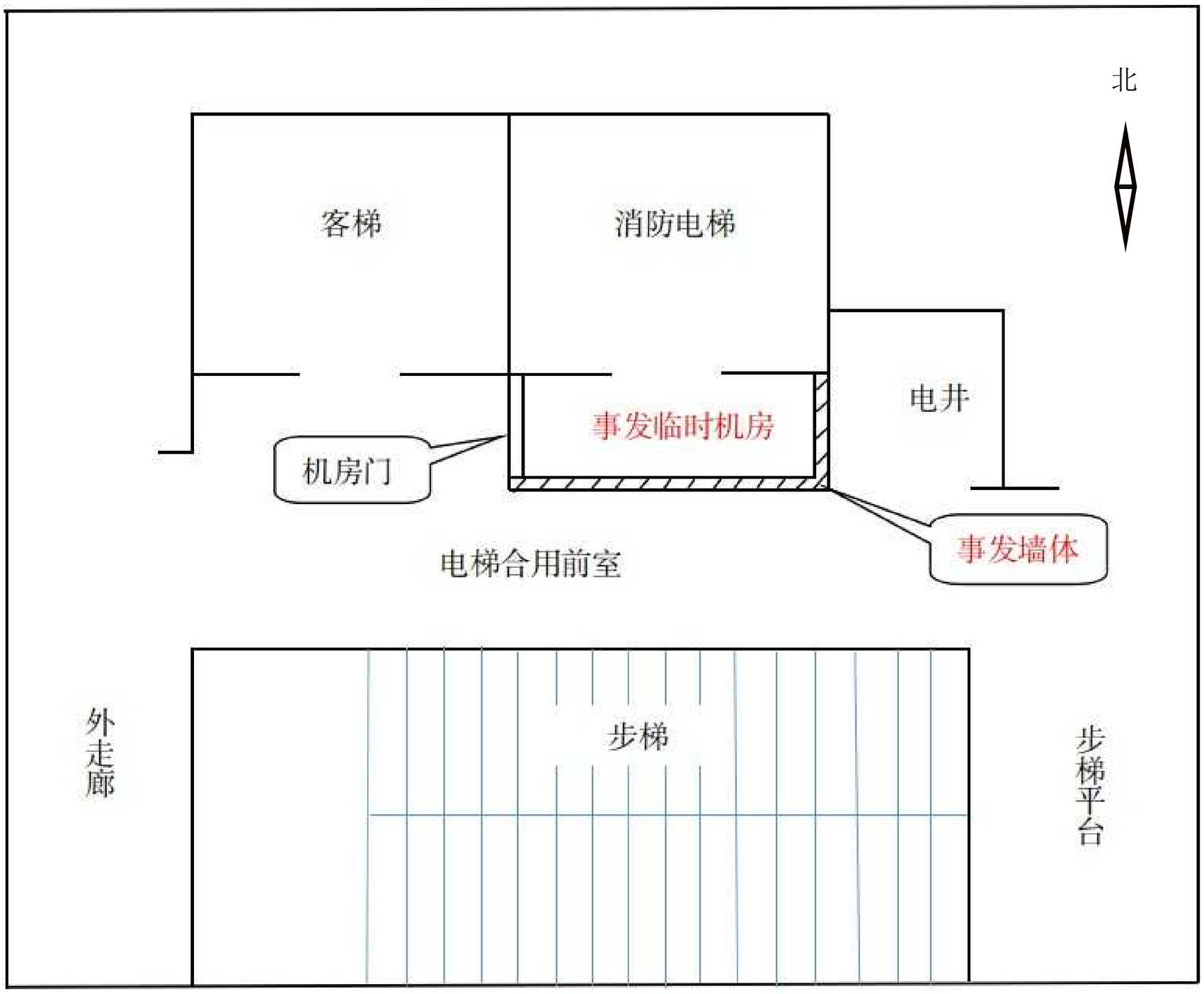



图 4 事发电梯合用前室及被拆除构筑物示意图

（三）事故相关单位概况

1.建设单位

深圳市恩上置业发展有限公司，法定代表人：郭某风，统一社会信用代码：91440300319304698 3，类型：有限责任公司，住所：深圳市盐田区沙头角街道恩上村 30 号一楼，成立日期：2014 年 07 月 03 日。2021 年 1 月 25 日，取得深圳市住房和建设局颁发的《房地产开发企业资质证书》，有效期至 2024 年 4 月 19 日，资质等级：4 级。2021 年 7 月 8 日在深圳市盐田区住房和建设局，办理了《建筑工程施工许可证。

2.总承包单位

广东新钢建建筑工程有限公司，统一社会信用代码：91440300MA5G2UKJ6D，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：张某德，成立日期 2020 年 03 月 04 日，住所：连山壮族瑶族自治县吉田镇勤政路总部经济大楼第四层 407-01 室，经营范围：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包等。一般项目：建筑工程机械与设备租赁；机械设备销售；机械设备租赁；工程管理服务等。

2023 年 12 月 22 日，取得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D144140576，有效期：2028 年 12 月 22 日，资质等级：建筑工程施工总承包壹级。2024 年 11 月 7 日，取得广东省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，许可范围：建筑施工，有效期：2023 年 11 月 7 日至 2026 年 11 月 7 日。

2021 年 5 月 18 日，与深圳市恩上置业发展有限公司签订了《深圳鹏瑞半山云璟项目施工总承包工程合同》，合同总金额 80000.00 万元（人民币）。项目负责人为徐阳。合同附有安全管理协议书，约定了双方安全生产责任。

3.劳务分包单位

广东腾展建筑工程有限公司，统一社会信用代码：91440606MA55KP3G87，类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：巫某文，成立日期：2020 年 11 月 20 日，住所：广东省佛山市顺德区大良街道德和社区国泰南路 6 号保利中悦花园 2 座 715（住所申报），经营范围：消防设施工程施工；电力设施承装、承修、承试；文物保护工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建设工程设计；各类工程建设活动；建筑劳务分包。一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；市政设施管理；工程管理服务：普通机械设备安装服务。

2021 年 5 月 24 日，取得佛山顺德区住房城乡建设和水利局颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D344432493，有效期：2026 年 1 月 21 日，资质等级：施工劳务不分等级、模板脚手架专业承包不分等级。2024 年 3 月 8 日，取得广东省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，许可范围：建筑施工，有效期：2024 年 2 月 22 日至 2027 年 2 月 22 日。

2021 年 10 月，广东腾展建筑工程有限公司与广东新钢建建筑工程有限公司签订了《深圳鹏瑞半山云璟项目施工总承包工程劳务分包合同》，合同总金额 21170.74 万元（人

民币）。项目负责人为曾某杰。合同附有安全管理协议书，约定了双方安全生产责任。

4.监理单位

深圳市大兴工程管理有限公司，统一社会信用代码：91440300192395130 3，类型：有限责任公司，法定代表人：曾某令，成立日期：1995 年 11 月 24 日，住所：深圳市罗湖区桂园街道大塘龙社区笋岗东路 2127 号华通大厦，经营范围：一般经营项目是：经营建设监理业务；建设工程监理、项目管理，工程造价咨询、工程技术咨询、招标代理等。工程技术类:工程技术咨询、工程材料咨询、工程造价咨询、工程监理、工程招标代理等。许可经营项目是：劳务派遣；房屋建筑工程、市政公用工程、水利工程、公路工程的施工；地质灾害治理工程监理；地质灾害危险性评估；公路工程监理；水运工程监理；文物保护工程监理；测绘服务；建设工程设计；工程造价咨询业务；水利工程建设监理；地质灾害治理工程勘查。

2023 年 12 月 29 日，取得由广东省住房和城乡建设厅颁发的《工程监理资质证书》，资质等级：电力工程监理乙级、机电安装工程监理乙级、通信工程监理乙级，证书编号：E244001980，有效期至 2028 年 12 月 29 日。

2020 年 3 月 6 日，深圳市大兴工程管理有限公司与深圳市恩上置业发展有限公司签订了《鹏瑞半山云璟项目建设工程监理服务合同》，合同工程监理费金额 265.98 万元（人民币）。监理项目负责人（总监理工程师）为高某。

## 二、事故发生经过和事故救援

### （一）事故发生经过

2024 年 5 月 13 日 14 时左右，根据广东腾展建筑工程有限公司（以下称腾展公司）施工员王某伍（男，44 岁）的安排，腾展公司助理施工员邓某泽带维修工何某章（伤者，男，47 岁），来到项目 1 号楼 4 层电梯合用前室，布置消防电梯前临时机房的墙体拆除工作。在交待了拆除工作内容和注意事项后，邓某泽就和何某章一起离开了（何某章有前面的工作尚未干完）。同日 16 时左右，何某章带领维修工熊某秀（死者，女，35 岁，与何某章为夫妻关系）拿着电锤等工具，一起来到 1 号楼 4 层电梯合用前室，何某章安排熊某秀负责清理碎石垃圾，自己则负责墙体拆除。拆除作业从离地板约 20cm 的高度的墙体开始，何某章站在机房内先用电锤将墙体打穿，然后用锤子等工具将墙体凿空，最后在离地 20cm 左右高度的墙体上，逐渐形成一条整体贯穿墙体的高约 30-40cm 的带状空间。熊某秀在机房墙外将打下来的碎石垃圾码放到电梯合用前室南墙下。17 时左右，站在墙内的何某章看到墙体下面已全部掏空，准备找钢管推墙，这时下部被掏空的墙体整体塌落，何某章和正在墙外收拾碎石的熊某秀被塌落的墙体砸到，事故发生。

### （二）事故救援及报告情况

何某章被墙体砸到胸部后脱离，看到熊某秀的头、身被挤压在坠落的墙体和电梯前室南边墙体之间，嘴和鼻子往外出血，自己搬动墙体无果后，就急忙到窗户旁向楼下呼喊求

援。在 1 楼巡查的王某伍和邓某元听到呼喊后急忙赶到事发地点，将熊某秀从墙下扒出，放到电梯前室北边的过道上，此时熊某秀尚有意识，但已无法说话。王某伍向总包广东新钢建建筑工程有限公司（以下称新钢建公司）的安全主管费某大（男，29 岁）打电话告知事故情况，费某大随即拨打了 120 急救电话。几分钟后，费某大带着担架来到现场，和现场人员一起将熊某秀抬到担架上，用施工电梯将担架送到 1 层，又从 1 楼将担架沿楼梯抬到负 1 层营销中心出口，等待救护车。17 时 20 分左右 120 救护车赶到，众人将担架抬到救护车上，与何某章一起于 17 时 50 分左右送达盐田人民医院沙头角院区抢救治疗。

第一个赶到现场的王某伍于 17 时 05 分向安全主管费某大打电话报告事故情况（项目经理徐某同在），费某大分别于 18 时 04 分、18 时 19 分、18 时 33 分向新钢建公司安全总监项某、盐田街道应急办的曾某峰、区住建局的黄某裕打电话报告了事故。19 时 35 分，区总值班室接到相关事故报告后，立即通知区应急管理局、区住房和建设局、盐田街道办事处等部门（单位）赶赴事发地点，管控现场，开展相关处置。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

事故造成 2 人受伤（其中一名伤者被其家属要求运回老家，在途中死亡）。

伤者何某章，男，47 岁，初中文化，四川 XX 县 XX 镇人，

广东腾展建筑工程有限公司维修工，入院诊断为右侧胸部损伤、左侧多发肋骨骨折、胸腔积液等伤情，经住院治疗后已于 6 月 21 日出院休养。

伤者熊某秀，女，35 岁，四川 XX 县 XX 镇人，广东腾展建筑工程有限公司维修工，与何某章为夫妻关系，医院诊断为开放性颅脑损伤特重型、创伤性休克等伤情。住院治疗 12 天后，伤者家属提出离开医院，在医院告知家属存在的风险后（签订有“自动出院或转院告知书”），5 月 24 日家属执意坚持让伤者离开医院，于 5 月 25 日在转运返家（四川省 XX 市 XX 县）途中死亡。

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》统计，事故造成直接经济损失累计约 287.40 万元，主要为丧葬费、抚恤金、补助救济金以及其他事务性费用（死者家属交通、食宿等费用）。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故现场勘查情况

1.事故发生在 1 号楼 4 层电梯综合前室内。现场原有临时电机房墙体长边和南部短边已完全塌落，机房北边墙体上的门框和门框上的墙体仍在，地上落满碎石砖块（详见图 5）。

2.墙体长边和南部短边，剩余有离地高约 20cm 的残留墙体，墙体上端面可以看出明显、连续的人工掏、凿的痕迹（详见图 6）。

3.散落工具。在现场可以看到留下的工具及设施，具体

有电锤 1 把（东成牌，型号：Z1C-FF03-26）、八角锤 1 个、铁锹 1 把等工具（详见图 7、图 8）。

4. 根据伤者描述，事发时何某章站在临时机房墙内侧，熊某秀在墙体外侧清理碎块（详见图 9）。

5. 在电梯合用前室南墙边，有大量血迹。血迹滴在墙边码放的碎石砖块上。根据现场救援人员的指认，此处血迹为死者熊某秀留下，当时熊某秀的头被夹在塌落的墙体块一端与电梯前室南墙之间（详见图 10）。

6. 血迹的上方靠墙有一块墙体最上端塌落下来的不规则墙体块（一端带拐角，一端直），长度约 1.80m，高度约 1.20m，厚度 0.20m，总重量约 390kg；该块墙体的上端面平直，未见人为拆除痕迹（详见图 11）。

7. 电梯合用前室南墙下留有码放整齐的从墙体上拆除下来的碎块（详见图 12）。

8. 在血迹附近的地下和走道上分别有一顶浅黄色的安全帽，外观完好未见裂痕（详见图 13）。

9. 现场北端还发现一处血迹，为熊某秀被抬出后头部放置的位置（详见图 14）。

10. 经现场询问，事发时，拆除现场作业仅有受伤的 2 名人员。




图 5 墙体坍塌现场图




图 6 遗留的墙根及掏凿痕迹



图 7 现场遗留的锤子、铁锹




图8 现场遗留的锤子、铁锹

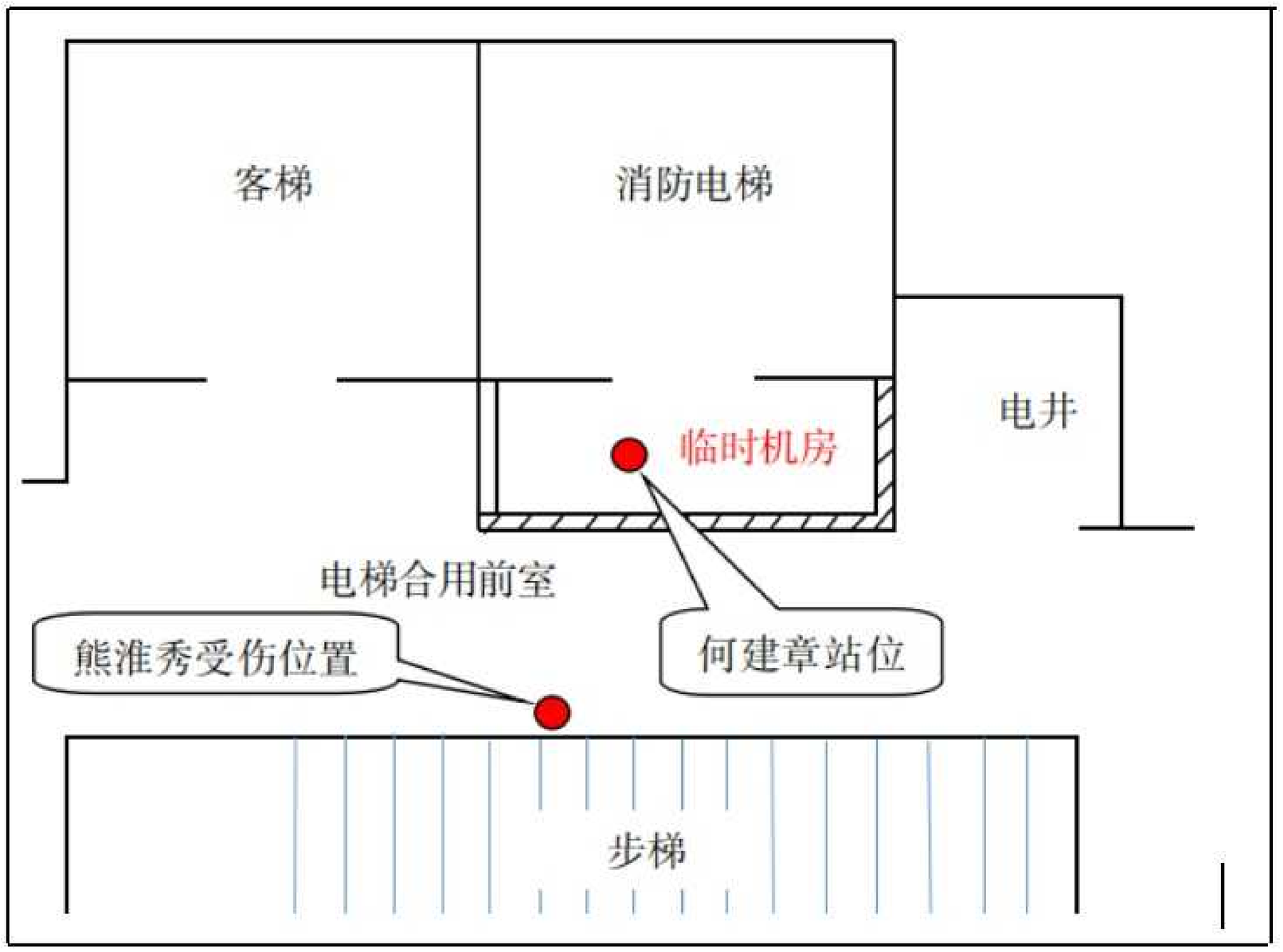



图 9 伤者站位示意图




图 10 熊某秀受伤体位示意图




图 11 坠落 L 型墙体



图12 墙边被有序码放的墙体碎块




图13 掉落的安全帽



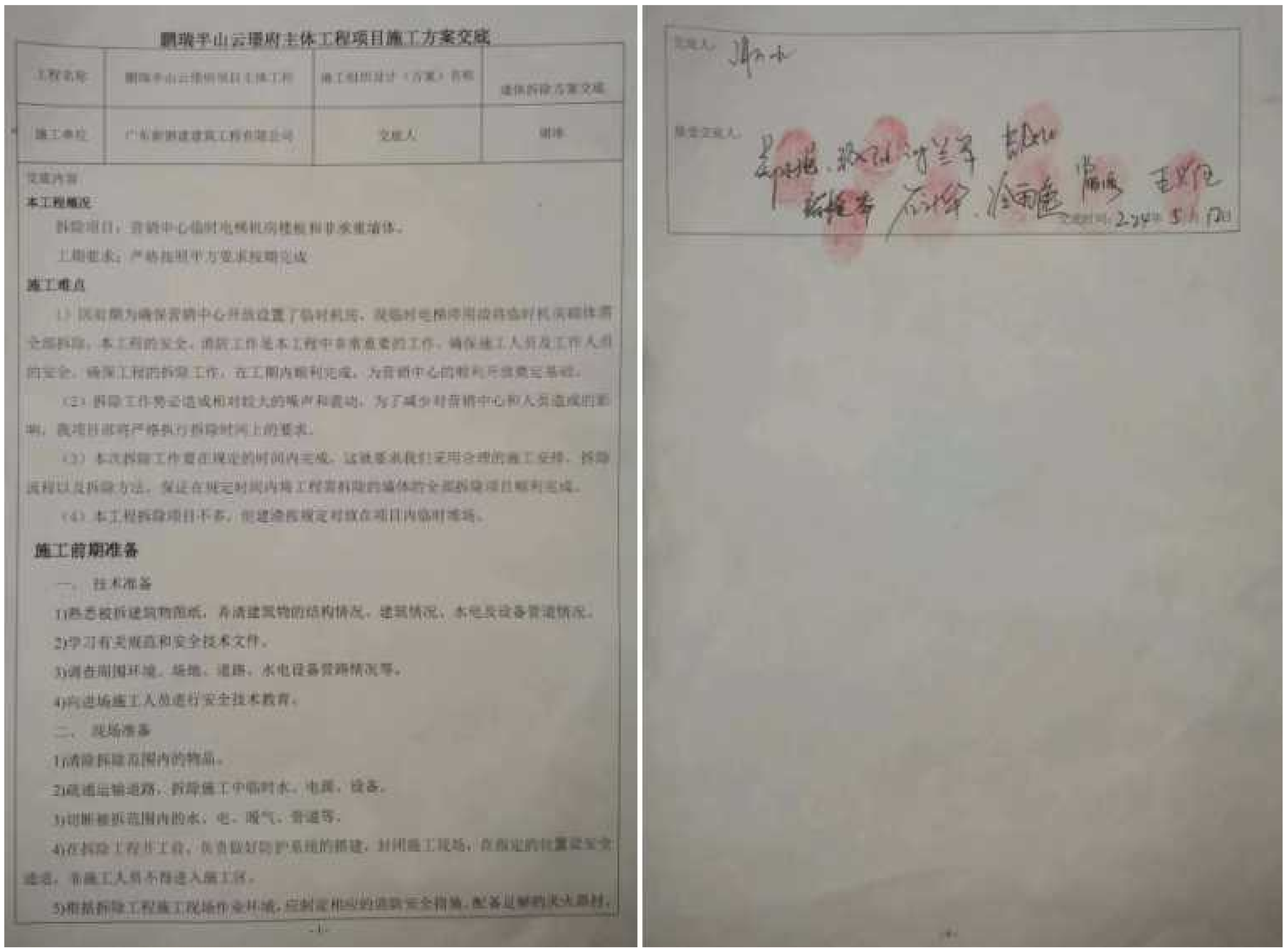

图14 伤者被救出后放置处留下的血迹

根据现场勘查并结合问询笔录，还原事故情形如下：施工人员何某章、熊某秀，根据工作安排，在现场无安全监护

人员的情况下，两人戴上安全帽、手套等劳动保护用品，进行墙体拆除作业。何某章安排熊某秀负责整理拆除下来的碎石垃圾，自己负责拆墙操作。拆墙作业从距楼面底部约 20cm 高处开始掏掘，当墙体下部全部掏空后，墙体失去主要支撑，在重力作用下坍塌，塌落下的墙体块分若干块掉落在墙体两边，分别砸中墙体内站着的何某章和墙外码放碎石的熊某秀，熊某秀的头部及身体被压卡在一块较大的塌落墙体下，头戴的安全帽被砸歪，何某章则被塌落的墙体砸中右胸部，造成两人受伤。

（二）作业前安全管理准备情况

根据事故调查，作业前总包新钢建公司制定了“墙体拆除方案”，方案中有“拆除顺序：先上后下，先拆除顶部，再拆除墙体、柱”“设专人负责安全”等描述。5 月 12 日，新钢建公司技术负责人谢某对管理人员石某华、王某伍等进行了安全技术交底，交底后石某华和王某伍等分别在资料上签字画押（详见图 15）。5 月 13 日，石某华、王某伍在工地休息室对拆除作业人员何某章、熊某秀进行了安全技术交底，交底后何某章和熊某秀分别在资料上签字画押（详见图 16）。



鹏瑞半山云墅府主体工程项目施工方案交底

| 工程名称 | 鹏瑞半山云墅府项目主体工程 | 施工组织设计（方案）名称 | 墙体拆除方案交底 |
|---|---|---|---|
| 施工单位 | 广东新钢建建筑工程有限公司 | 交底人 | 谭伟 |

交底内容

**本工程概况**

拆除项目：营销中心临时电梯机房楼板和非承重墙体。

工期要求：严格按照甲方要求按期完成

**施工难点**

（1）因有期为确保营销中心开放设置了临时机房，现临时电梯停用前将临时机房整体拆除拆除，本工程的安全，消防工作是本工程中非常重要的工作，确保施工人员及工作人员的安全，确保工程的拆除工作，在工期内顺利完成，为营销中心的顺利开放奠定基础。

（2）拆除工作势必造成相对较大的噪声和震动，为了减少对营销中心和人员造成的影响，我项目部将严格执行拆除时间上的要求。

（3）本次拆除工作要在规定的时间内完成，这就要求我们采用合理的施工安排，拆除流程以及拆除方法，保证在规定时间内将工程需拆除的墙体的全部拆除项目顺利完成。

（4）本工程拆除项目不多，但建渣按规定对放在项目内临时堆场。

**施工前期准备**

一、技术准备

1)熟悉被拆建筑物图纸，弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况。

2)学习有关规范和安全技术文件。

3)调查周围环境、场地、道路、水电设备管路情况等。

4)向进场施工人员进行安全技术教育。

二、现场准备

1)清除拆除范围内的物品。

2)疏通运输道路，拆除施工中临时水、电源、设备。

3)切断被拆范围内的水、电、煤气、管道等。

4)在拆除工程开工前，负责做好防护系统的搭建，封闭施工现场，在指定的位置设安全通道，非施工人员不得进入施工区。

5)根据拆除工程施工现场作业环境，应制定相应的消防安全措施，配备足够的灭火器材。



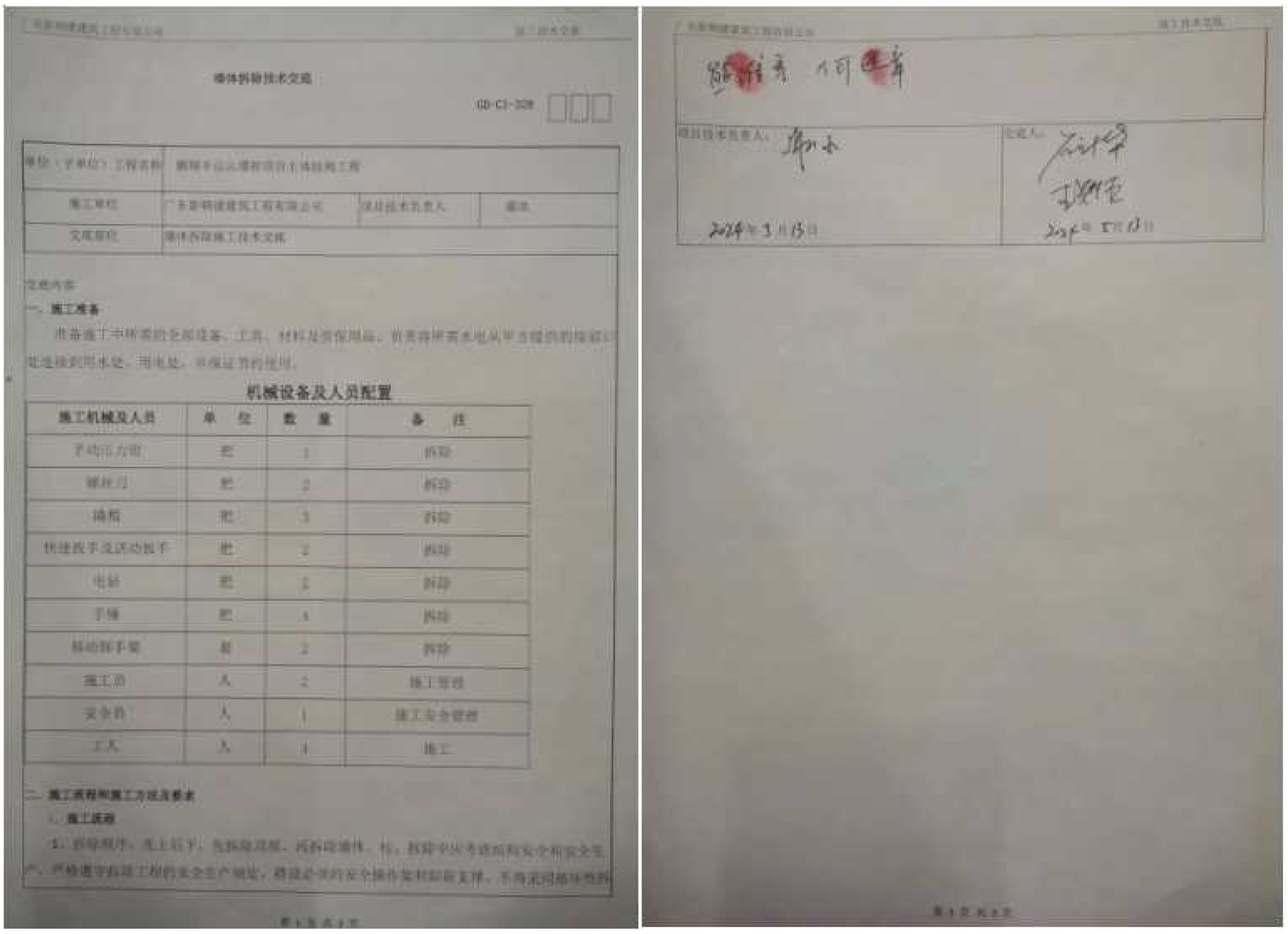
交底人：谭伟水

接受交底人：[illegible]

交底时间：2024年3月12日



图 15 12 日管理人员安全技术交底资料



墙体拆除技术交底

ID-CJ-328

| 单位（子单位）工程名称 | 鹏瑞半山云墅府项目主体结构工程 | | |
|---|---|---|---|
| 施工单位 | 广东新钢建建筑工程有限公司 | 项目技术负责人 | 谭伟 |
| 交底部位 | 墙体拆除施工技术交底 | | |

交底内容

一、施工准备

准备施工中所需的全部设备、工具、材料及劳保用品，负责将所需水电从甲方提供的指定位置连接到用水处、用电处，并保证节约使用。

**机械设备及人员配置**

| 施工机械及人员 | 单　位 | 数　量 | 备　注 |
|---|---|---|---|
| 手动三方锤 | 把 | 1 | 拆除 |
| 破拆刀 | 把 | 2 | 拆除 |
| 铁锤 | 把 | 3 | 拆除 |
| 快速扳手及活动扳手 | 把 | 2 | 拆除 |
| 电钻 | 把 | 2 | 拆除 |
| 手锤 | 把 | 1 | 拆除 |
| 移动脚手架 | 套 | 2 | 拆除 |
| 施工员 | 人 | 2 | 施工管理 |
| 安全员 | 人 | 1 | 施工安全管理 |
| 工人 | 人 | 3 | 施工 |

二、施工流程和施工方法及要求

1、施工流程

1、拆除顺序：先上后下，先拆除顶部，后拆除墙体，柱，拆除中应考虑结构安全和安全生产，严格遵守拆除工程的安全生产规定，搭设必要的安全操作架和防护支撑，不得采用[illegible]



项目技术负责人：谭伟

2024年3月13日

交底人：谭伟

2024年3月13日



图 16 13 日作业人员安全技术交底资料

（三）伤情诊断情况

熊某秀、何某章受伤后在深圳市盐田区人民医院沙头角院区救治。熊某秀主要伤情诊断：1.开放性颅脑损伤特重型；2.创伤性休克；3.脑疝；4.多处挫伤；5.颅底骨折等。何某章主要伤情诊断：1.多发肋骨骨折；2.右侧创伤性湿肺；3.右侧创伤性气胸；4.右侧胸腔积液；5.肩臂多处挫伤（左侧）等。

（四）事故发生的原因

1.直接原因

一是墙体拆除作业人员违反拆除安全技术规范，违章作业，拆除顺序颠倒，先将墙体下部拆除掏空，造成墙体失去支撑而坍塌。二是施工人员安全意识淡薄，无视墙体坍塌风险，盲目在危险区作业，导致事故发生。

2.间接原因

（1）施工现场安全管理缺失。施工单位未按照要求安排专人对拆除作业现场安全监护，未能及时制止作业人员的违章冒险作业行为；其他管理人员也未及时对拆除作业开展安全巡查，及时排除作业存在的安全隐患。

（2）安全管理制度及岗位安全职责不落实。施工单位未建立健全单位的岗位安全生产责任制，未制定和落实安全管理制度，未及时配备专职安全管理人员，造成施工中各项安全工作不能有效落实。

（3）作业人员安全教育培训未达到效果。施工单位对拆除作业人员虽然也进行了“三级教育”、“安全技术交底”

等安全教育培训工作，但作业人员对教育、交底的内容、要点不清楚，除作业人员对安全培训不上心、不在乎外，安全培训、交底也存在流于形式的情况。

（4）总包对劳务分包的安全监管不到位。总包对劳务分包的安全管理体系运行情况监管不力，对分包单位专职安全管理人员间断缺失的情况未能及时纠正；对分包施工现场安全巡查不到位，未能及时发现并制止拆除作业违章行为。

（5）安全监理监管不到位。监理单位对日常施工作业信息管理不严，作业信息沟通不畅，对拆除作业何时开展不掌握，造成无法尽到安全监理工作职责；未及时发现劳务分包单位的安全人员缺失情况。

（五）事故性质

经过对事故调查认定，盐田鹏瑞半山云璟府项目“5 •13”一般坍塌事故，是一起因作业人员安全意识淡薄、违章作业，施工单位现场安全管理缺失而导致的一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）建议追究刑事责任的人员

何某章，男，47 岁，广东腾展建筑工程有限公司维修工，违反《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）规定，以及安全技术交底、拆除方案的措施要求，采用相关规范禁止的从底部掏掘或推倒的方法拆除墙体，违章作业、野蛮施工导致事故发生，对事故负有直接责任。建议由公安机关依法追究其刑事责任。

（二）建议给予行政处罚的单位和个人

1.广东腾展建筑工程有限公司（劳务分包）。未认真落实本单位的安全生产主体责任，未建立健全本单位的安全生产责任制和安全管理制度，未配备项目的专职安全生产管理人员；施工现场安全管理缺失，未组织对所承担的施工项目进行定期和专项安全检查，未安排专人对拆除作业进行现场安全管理，未及时排除存在的施工作业隐患，并制止违章冒险作业，对事故负有责任。建议由区应急管理部门按照相关法律法规对其进行行政处罚。

2.巫某文，男，37岁，广东腾展建筑工程有限公司法人代表、总经理，主要负责人，未建立健全并落实本单位的安全生产责任制，未为单位配置专职安全生产管理人员；未督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全隐患；未与劳务分包项目负责人签订安全生产责任书，并对其安全生产管理能力考核，对事故负有领导责任。建议由区应急管理部门按照相关法律法规对其进行行政处罚。

3.王某伍，男，44岁，广东腾展建筑工程有限公司施工员（工长、楼栋长），负责事发1、2号楼的施工任务安排、协调工程质量进度、安全监督等工作。其安全意识淡薄、安全知识缺乏，未能对拆除作业存在的风险进行辨识；未安排专人对拆除现场进行安全监管，也未将拆除作业信息与相关部门沟通；未及时检查本单位的安全生产状况，及时制止施工人员的违章作业行为，对事故负有直接管理责任。建议由区应急管理部门按照相关法律法规对其进行行政处罚。

（三）建议给予其他处理的单位和人员

1.广东新钢建建筑工程有限公司（总包单位）。未认真

履行本单位的安全生产主体责任，对劳务分包的安全管理体系运行情况缺乏监督管理，对分包单位专职安全管理人员缺失的情况未及时发现并采取措施；施工现场安全巡查不到位，未能及时发现并制止拆除作业违章行为，未有效履行对项目施工的安全统一协调管理。建议由区住房和建设部门依据相关法律法规对其进行处理。

2.深圳市大兴工程管理有限公司（监理单位）。对施工作业管控不到位，未及时掌握墙体拆除作业信息，并开展安全监理工作，也未及时发现并制止违章拆除作业行为，落实落安全监理责任不到位。建议由区住房和建设部门依据相关法律法规对其进行处理。

3.深圳市恩上置业发展有限公司（建设单位）。未有效落实对工程项目的安全生产工作统一、协调管理，安全管理薄弱，对布置的具有较大风险的墙体拆除工作缺乏有效的安全要求和监管，履职不到位。建议由区住房和建设部门依据相关法律法规对其处理。

4.徐某，男，34岁，广东新钢建建筑工程有限公司盐田半山云璟府项目经理，对项目的施工质量、进度、安全等工作全面负责。其未对劳务分包单位的安全生产管理情况进行定期考核，对劳务分包专职安全管理人员缺失情况失察；未及时排查处理墙体拆除作业存在的安全事故隐患，履行项目经理的安全管理职责不到位。建议由区住房和建设部门依据相关法律法规对其进行处理。

5.施某耀，男，36岁，广东新钢建建筑工程有限公司员工，盐田半山云璟府项目生产经理，负责项目施工的工作安

排和协调工作，安全意识淡薄，安全管理不到位，未有效督促落实墙体拆除作业的“专人监护”等安全措施，未及时发现并制止墙体拆除作业中的违章行为，未有效履行生产经理的职责。建议由广东新钢建建筑工程有限公司依据企业相关制度进行处理。

6. 高某，女，58 岁，监理项目总监，全面负责项目监理工作，对施工单位的施工作业监管不严，未能及时掌握此次墙体拆除作业信息并安排有效的安全监理，履行项目总监职责不到位。建议由深圳市大兴工程管理有限公司依据企业相关制度进行处理。

（四）建议免于处罚人员

熊某秀，女，35 岁，广东腾展建筑工程有限公司维修工，安全意识淡薄，未对作业现场进行风险分析，盲目进入底部已经掏空的墙体危险区域作业，被坍塌的墙体砸到。鉴于其已在事故中死亡，建议免于对其追究责任。

六、安全监管部门履职情况

关于工程施工的安全监管，根据《中共深圳市纪委办公厅 深圳市监委办公厅 深圳市安全管理委员会办公室关于进一步完善生产安全事故调查处理协作配合机制的通知》（深纪办发〔2019〕38 号）规定，事故调查组收取了监管部门的履职报告，对相关人员作了调查，有关资料移送区纪委监委，由区纪检监察机关另行调查。

七、主要事故教训

（一）现场安全管理不可缺失。施工作业现场的安全管理是施工安全的最后一道屏障，也是制止违章作业、危险操

作的重要关口。此次事故的现场安全管理完全缺失，专人监管、安全巡查、监理监管等无一在场。作业人员的违章操作、野蛮作业行为无法得到及时的制止和纠正，酿成了本不该发生的事故，教训深刻。

（二）安全管理体系不可缺少。建筑施工单位安全管理体系的完善建立和运行，是安全生产的保证。在此次事故中，事发单位的项目部未配备专职安全管理人员，而安全管理人员是安全管理体系的主要组成部分，担负着施工作业的安全检查、监督职能，没有专职安全管理人员的安全管理体系只能是“跛脚”运行，涉及的安全管理工作无人具体落实和执行。拆除方案中的拆除方法、专人现场监护等安全措施，因无安全管理人员而未能落实到位，为此次事故的发生敞开了大门。

（三）安全作业规范必须遵守。相关安全作业规范标准是用大量的经验换来的，特别是强制性标准条款，更是由无数血的教训总结而来。但是，在此次事发作业中，某些安全管理人员不知道有相关强制条款标准的存在，作业人员更是“不清楚”，而此次事故正是违反这些强制性条款而直接导致。表现出施工单位在落实国家相关安全技术标准规范上的存在的不足和问题。

（四）安全意识必须得到加强。人的安全意识决定了其安全行为和习惯，从此次事故的安全管理、事故经过可以看出，管理人员和施工作业人员，都存在安全意识淡薄的情形。管理人员注重工作布置，对拆除作业本身的隐患风险未得到

应有的重视，对安排专人现场监护安全措施无人落实；作业人员无视安全技术交底中拆除顺序的要求，违规作业，盲目蛮干，甚至在墙体下面被全部掏空的情况下，依然不顾风险继续作业，直到事故发生。

（五）安全教育不能走过场。安全教育培训是安全生产的基础，员工只有掌握安全可靠的操作技能，才能在各项作业中实现安全生产。此次事故作业前，相关管理人员虽然也进行了安全技术交底，被交底的作业人员也在安全技术交底资料上签了字，但是对交底中的拆除顺序等关键安全内容不清楚，交底人员也是一教而过，不问结果，形成你教你的，我干我的，走走过场，应付检查，最后酿成事故。

八、事故防范措施和整改建议

（一）深刻吸取事故教训。事故责任单位应根据查明的事故原因，举一反三，深刻吸取事故教训，严查施工作业存在的事故隐患，制定防范和整改方案，及时全面落实防范和整改措施；对施工现场开展现状安全评估并提交评估结果，保证建设施工项目的安全运行，不断提高施工作业的安全管理水平，防范事故的再次发生。

（二）加强施工现场管理。事故责任单位应按照规定严格施工现场安全管理，严格遵守国家相关安全技术规范要求，对危险性较大或有强制性现场专人监护规定的作业，明确各项安全措施管理程序及职责，严格落实现场安全管理、现场巡查和旁站监理，及时保障各项安全措施到位，制止违章作业，把好施工安全最后一道关。

（三）认真落实安全体系运作。事故责任单位应完善施工项目的安全管理体系，配备专业安全管理人员，完善各项安全管理制度和程序，严禁间歇性安全管理人员的缺位，杜绝落实安全管理工作互相推诿，对安全管理体系实施有效管理。监理单位应对施工单位的安全管理体系及运行情况做好审核和监督，及时发现问题漏洞，有效督促整改，保证各施工单位安全管理体系有效运行。

（四）严格遵守安全规范要求。事故责任单位安全管理人员应熟悉掌握国家相关安全施工作业标准规范，并在安全教育培训、作业方案和技术交底中充分体现，特别是对强制条款内容，保证在施工过程中全程严格落实。

（五）保证安全教育培训效果。施工单位应严格员工入场三级教育和安全技术交底，完善安全教育培训内容，落实教育培训效果，杜绝安全教育培训、安全交底敷衍了事、走过场，保证员工通过安全教育培训、安全交底，具备基本的安全生产技能，熟知各项安全操作规程和作业特点，具备感知危险、规避风险的能力。

（六）加强工程安全监理。监理单位应有效履行安全监理各项职责，提高监理人员的专业素质，规范施工作业信息管理和沟通，落实有较大风险的作业现场安全监理；严格履行对分包单位安全生产体系运作情况的审核监督，及时有效处理施工中存在的违章作业行为，切实履行工程安全监理职责。

（七）加强建设主管部门的监督管理。区建设主管部门

应切实履行安全监督职责，督促区质量安全监督中心，认真履行安全监管职责，对建筑施工单位（包括分包单位）安全管理人员履职情况进行监督检查，杜绝安全管理人员不履职、不在位等情况；按照监督检查计划方案要求，深入施工现场，对发现的安全问题、隐患举一反三，有效督促整改，有效压降我区建筑类生产安全事故。